



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN)

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 26 de mayo de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (León), por el que se aprueba definitivamente el estudio de detalle para la modificación de la ordenación de parcela urbana. Expte.: 1248/2024.

Advertido error en el texto remitido para su publicación, de fecha 22 de junio de 2026, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León número 121, de fecha 25 de junio de 2026, se procede a efectuar la oportuna rectificación: considerando que, en el texto, se ha omitido la copia auténtica del estudio de detalle aprobado definitivamente por Acuerdo en sesión plenaria de 26 de mayo de 2026, se procede a efectuar la oportuna rectificación, disponiendo la publicación de la copia diligenciada del citado estudio de detalle.

DILIGENCIA

Aprobación definitiva en Pleno ordinario de fecha 26 de mayo de 2026.

Fdo. la Secretaria

Dña. María Teresa Cuesta Ramos.



**ESTUDIO DE DETALLE
PARA REAJUSTE DE ALTURAS
C/ DOCTOR FLEMING Nº 2
esquina con C/ DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN
LEÓN**

Documento para Aprobación Inicial

PROPIEDAD: [REDACTED].

FECHA: NOVIEMBRE DE 2024



[REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED].arquitectos

URBAQ arquitectos, s.l. – Cl. El Chantre, nº 1 Bajo (24005) León / Telf.: 987 071 111 / Fax: 987 073 395
Mv. 609 05 06 25 /email: esther@urbag.es

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan.
Documento para la Aprobación Inicial.

INDICE

A. MEMORIA INFORMATIVA	3
1. SOLICITANTE	3
2. EQUIPO REDACTOR	3
3. INTRODUCCIÓN	3
4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. TERRENOS AFECTADOS	5
5. OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE	7
6. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE	7
7. IDENTIDAD DE LOS PROPIETARIOS	8
 B. MEMORIA VINCULANTE	 9
1. INTRODUCCIÓN	9
2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DEL ESTUDIO DE DETALLE. INTERÉS PÚBLICO Y GENERAL	9
3. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE	14
4. CARACTERÍSTICAS Y DETERMINACIONES DE LAS PARCELAS ACTUALES SEGÚN EL PLANEAMIENTO VIGENTE	15
5. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN INCLUIDA EN EL ESTUDIO DE DETALLE SOBRE EL MODELO TERRITORIAL DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES Y SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE	17
6. TRÁMITE AMBIENTAL	18
7. TRÁMITE ARQUEOLÓGICO	19
8. JUSTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS	19
9. JUSTIFICACIÓN AFECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS, DESTINO DE LOS VERTIDOS, INUNDABILIDAD Y DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO	20
10. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA Y LEÓN	21
11. JUSTIFICACIÓN DE LA AFECCIÓN EN LAS REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES ELECTRÓNICAS	21
12. JUSTIFICACIÓN DE LA SERVIDUMBRE ACÚSTICA	22
13. RESUMEN EJECUTIVO	22
14. CONCLUSIÓN	25



ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncuales. Valencia de Don Juan.
Documento para la Aprobación Inicial.

C. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Planos27

D. ANEXO I- CERTIFICACIÓN CATASTRAL DE LA PARCELA AFECTADA29

E. ANEXO II- ESCRITURA DE AGRUPACIÓN. SEGREGACIÓN Y DISOLUCIÓN DE
CONDominio:31



ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

A. MEMORIA INFORMATIVA

1. SOLICITANTE

El presente documento se redacta por encargo de D. [REDACTED] con NIF [REDACTED] y con domicilio a efecto de notificaciones en Valencia de Don Juan (C.P. 24200),

2. EQUIPO REDACTOR

Los redactores del presente documento son los arquitectos Fernando Liébana Díez Nº Colegiado COAL 3.278, Esther Llorente López Nº Colegiado COAL 3.313, y Álvaro Izquierdo González Nº Colegiado COAL 3.325, en representación de URBAQ arquitectos s.l. con domicilio en la Calle El Chantre nº1, Bajo (24005 León) con NIF. B-24.366.858.

3. INTRODUCCIÓN

La parcela catastral 2960218TM9826S0001OP situada en la calle Doctor Fleming nº 2 esquina con la calle de los Juncales en Valencia de Don Juan (León) forma parte de la manzana situada en la zona este de la localidad mencionada.

Las edificaciones existentes en las parcelas de esa manzana tienen dos alturas (PB+1), prácticamente en su totalidad, y la tipología de edificaciones de la misma la forman viviendas unifamiliares mezcladas con algunas naves de almacenamiento.

Al otro lado, en el resto de las calles adyacentes, las alturas de las edificaciones son también de dos alturas (PB+1), existiendo también numerosas edificaciones con tan solo una planta (PB).

Sin embargo, el PGOU DE VALENCIA DE DON JUAN, para la ORDENANZA 2ª Zona de Extensión (EX), que es la correspondiente a la parcela afectada, define el número de plantas máximo en función de la anchura del vial. En el caso que nos ocupa, al ser un tramo de vial en que la anchura es de 20 metros, el artículo 281 de la Normativa Urbanística del PGOU de Valencia de Don Juan, establece un máximo de 5 plantas (PB+4).

Ancho de calle, (en metros)	nº plantas	Altura de plano de fachada en solido capaz. (en metros)
De 8	2	7,50
De 8 a menos de 12	3	10,50
De 12 a menos de 16	4	13,50
De 16 en adelante	5	16,50

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

Por otro lado, el artículo 146 de la mencionada Normativa Urbanística establece que la altura mínima obligatoria de la edificación será la que corresponda a la máxima menos dos (2) plantas menos de las permitidas.

Art. 146 Altura mínima de la edificación.

En cada zona de ordenanza y salvo indicación expresa, la altura mínima obligatoria en metros será la que corresponda en altura con dos (2) plantas menos de las permitidas.

Por lo que se puede determinar que la altura mínima en esta zona sería la de 3 plantas (PB+2), muy superior a las existentes e incompatible con la mayoría de las viviendas unifamiliares existentes.

Por todo esto, y tras consulta con los servicios técnicos municipales, se toma la decisión de redactar el presente ESTUDIO DE DETALLE, como instrumento de planeamiento de desarrollo, para reducir la altura máxima de la parcela catastral 2960218TM9826S0001OP, puesto que la normativa de aplicación permite modificar la ordenación detallada.

Se adjunta un extracto de la cartografía municipal en el que se puede apreciar el número de plantas de las edificaciones de la zona.



ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. TERRENOS AFECTADOS

La parcela incluida en la delimitación del Estudio de Detalle se sitúa en una esquina de la manzana comprendida entre la calle Doctor Fleming y calle de los Juncales de la zona nordeste de la localidad de Valencia de Don Juan, perteneciente al municipio del mismo nombre en la provincia de León. (León).

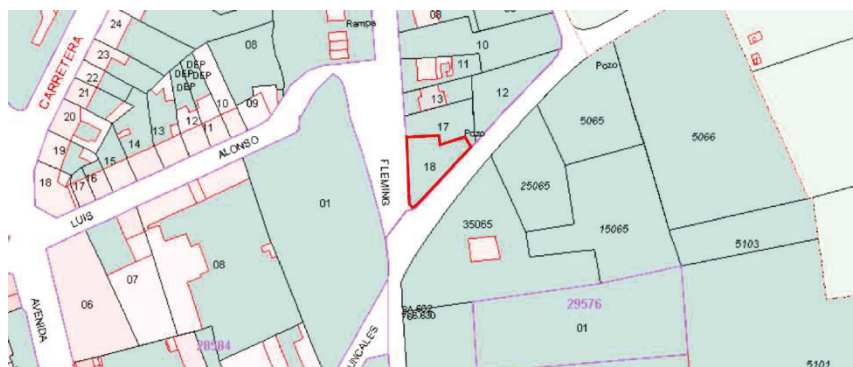
El ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE comprende una parcela catastral de titularidad privada. La parcela catastral afectada es la parcela de Referencia catastral 2960218TM9826S0001OP con una superficie de 513,15 m².

Esta parcela es la resultante de un proceso de reparcelación llevado a cabo en el año 2021. Se adjunta la licencia de parcelación concedida por el ayuntamiento del VALENCIA DE DON JUAN, como anejo del presente documento.



El total del área delimitada por el Estudio de Detalle es de 513,15 m², y los límites de la misma son los siguientes:

- Al norte, resto de finca matriz de la segregación, parcela catastral 2960217TM9826S0001MP
- Al sur y al este, Calle de los Juncales
- Al oeste, Calle Doctor Fleming.



ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.



 GOBIERNO DE ESPAÑA VICIPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO	CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE Referencia catastral: 2960218TM9826S0001OP
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE Localización: CL DR FLEMING 2[C] Suelo 24200 VALENCIA DE DON JUAN (VALEN D JUAN) (LEÓN) Clase: URBANO Uso principal: Suelo sin edif Superficie construida: Año construcción:	PARCELA Superficie gráfica: 513 m ² Participación del inmueble: 100,00 % Tipo:  COORDINACIÓN GRÁFICA CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Registro: VALENCIA DE DON JUAN Código registral único: 24008001325047 Fecha coordinación: 18/03/2024

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

5. OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE

El presente documento de planeamiento de desarrollo tiene por objeto modificar el parámetro de ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN reduciendo la misma de 5 alturas (B+4) a dos alturas (B+1) en el ámbito ocupado por la parcela catastral 2960218TM9826S0001OP en una manzana de suelo urbano consolidado. La parcela se ubica entre la calle Doctor Fleming y calle de los Juncales de la localidad de Valencia de Don Juan.

Dicha parcela está afectada por la Ordenanza EX. ZONA DE EXTENSIÓN del PGOU de VALENCIA DE DON JUAN y con una altura máxima de 5 alturas (B+4).

La parcela se ubica en los planos correspondientes de ordenación, Plano 2-6 y Plano 2-10 a escala 1/1.000 de Clasificación, Calificación y Regulación del suelo y la edificación en suelo urbano, red viaria y alineaciones.

La ordenación urbanística actual resulta incompatible con la volumetría apropiada para esta zona, de carácter rural, unifamiliar y tradicional, debido a la altura máxima de edificación de aplicación en la zona.

La modificación de la altura máxima de edificación resulta necesaria para poder realizar edificaciones de una planta (B) o planta baja + 1, tanto para uso residencial como para otros usos como es el uso de garaje, acogiendo a la posibilidad que permite el planeamiento de reducción de dos alturas respecto a la altura mínima edificable que aún resulta insuficiente pues sería de tres plantas, teniendo siempre en cuenta que la tipología habitual y característica de la zona es de dos alturas (B+1) y una altura (B).

6. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE

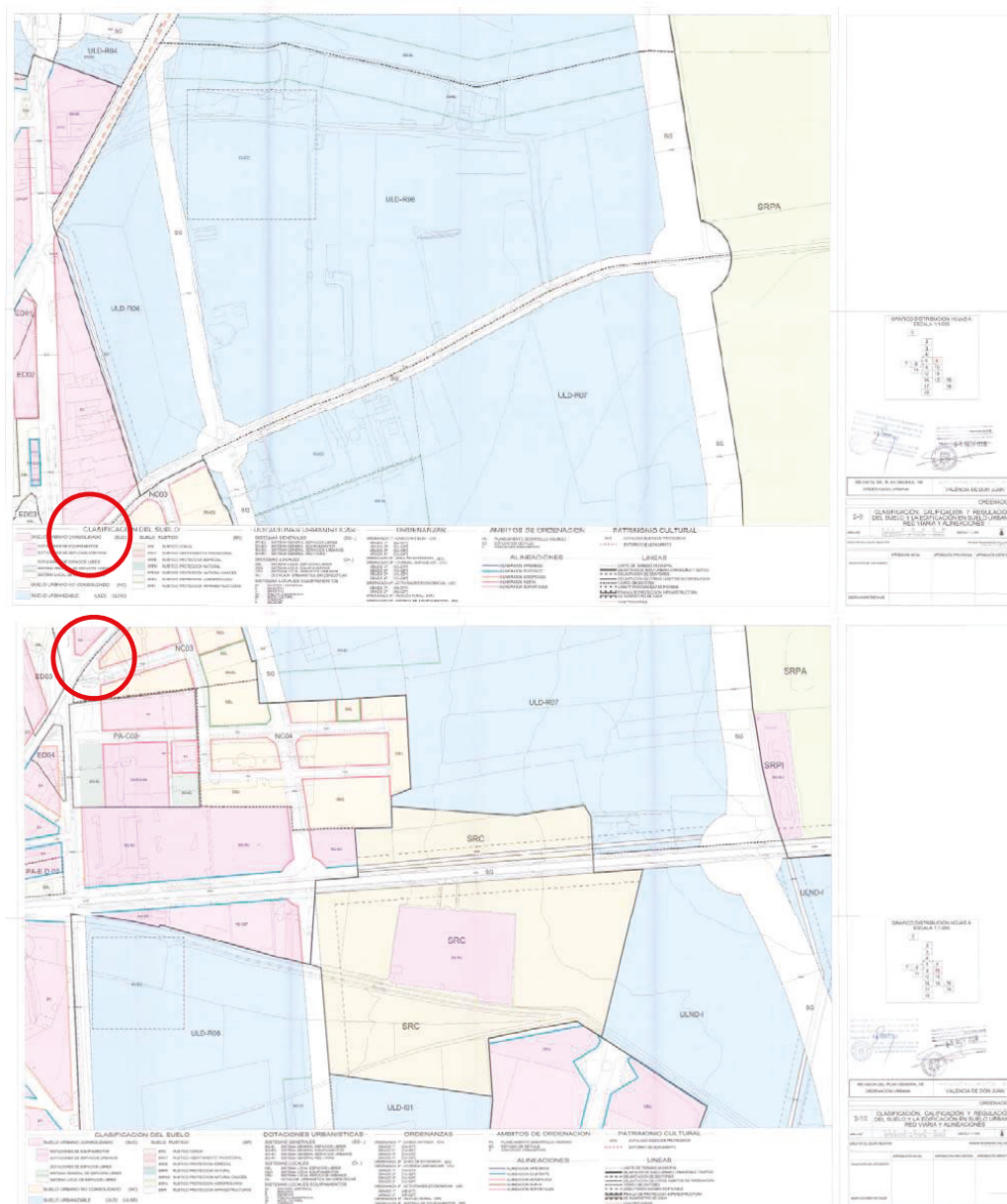
El planeamiento vigente en este municipio es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de VALENCIA DE DON JUAN, aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo en la sesión de fecha 4 de ABRIL de 2007, y publicado en el BOCyL de fecha 22 de MAYO de 2007.

En los Planos de Ordenación 2-6 Y 2-10 se indica que le corresponde la Ordenanza EX. ZONA DE EXTENSIÓN, y la altura máxima es B+4 en función del ancho del vial en la zona de afección. La cota con la anchura del vial aparece en el plano 2-6.

Según el Artículo 146. ALTURA MÍNIMA DE LA EDIFICACIÓN: Se permite la disminución de DOS PLANTAS respecto del número máximo que resulte de la aplicación de la Normativa Urbanística. Por tanto, la altura mínima edificable serán 3 plantas.

A continuación, se incluyen las DOS hojas correspondientes al recorte anterior con la indicación de la zona en la que se ubica el ámbito del Estudio de Detalle.

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.



7. IDENTIDAD DE LOS PROPIETARIOS

La parcela afectada por el Estudio de Detalle de referencia catastral 2960218TM9826S0001OP, pertenece a un único propietario, [REDACTED] NIF [REDACTED] y con domicilio a efecto de notificaciones en Valencia de Don Juan (C.P. 24200), En el Anexo 1 del presente documento se incluye la certificación catastral de la parcela y en el Anexo II se aporta la escritura de agrupación, segregación y disolución de condominio.

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncuales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

B. MEMORIA VINCULANTE

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la MEMORIA VINCULANTE del ESTUDIO DE DETALLE PARA REAJUSTE DE ALTURAS de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, (en adelante, LUCyL) y el artículo 136 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante, RUCyL), Decreto 45/2009, de 9 de julio que modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero.

Esta memoria se complementa con el resto de documentación que integra el documento de ESTUDIO DE DETALLE: memoria informativa y documentación gráfica.

En esta MEMORIA VINCULANTE se expresan y justifican los cambios introducidos en las determinaciones vigentes, y que hace referencia a los siguientes aspectos:

1º- Justificación de la conveniencia del Estudio de Detalle, acreditando su interés público.

2º- Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se altera, reflejando el estado actual y el propuesto.

3º- El análisis de la influencia del Estudio de Detalle sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DEL ESTUDIO DE DETALLE. INTERÉS PÚBLICO Y GENERAL.

El Estudio de Detalle se realiza como figura de planeamiento de desarrollo en suelo urbano consolidado, con el fin de completar y modificar las determinaciones de ordenación detallada de un ámbito de una superficie situado en la localidad de VALENCIA DE DON JUAN. A continuación, se justifica su CONVENIENCIA.

La parcela catastral 2960218TM9826S0001OP situada entre la calle Doctor Fleming y calle de los Juncuales de la localidad de Valencia de Don Juan (León) forma parte de una gran manzana situada en la zona nordeste de la localidad de VALENCIA DE DON JUAN.

El planeamiento vigente, Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, PGOU) de VALENCIA DE DON JUAN, indica que en ese área de dicha localidad la ordenanza de aplicación es la ORDENANZA 2ª Zona de Extensión (EX), y la altura en función del ancho del vial sería de B+4 (5 alturas) con posibilidad de reducir dos alturas, pero no será posible construir una edificación residencial de planta baja, lo cual perjudica a los solares y les penaliza con un exceso de edificabilidad innecesaria.

Las edificaciones del entorno principalmente son de una (B) y dos alturas (B+1). Estas alturas (B y B+1) son mucho más representativas de las edificaciones existentes en esa zona de VALENCIA DE DON JUAN.

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

En el gráfico siguiente se analizan las alturas del entorno más cercano de la parcela y la mayor parte de ellas cuentan con una altura y las demás con dos alturas. Las edificaciones con tres alturas no se encuentran en las cercanías de la manzana.



ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

Puesto que la normativa de aplicación permite modificar la ordenación detallada, y tras consulta a los servicios técnicos municipales, se decide redactar el presente ESTUDIO DE DETALLE, para reducir a 2 plantas (BAJA + 1), la altura máxima del área conformada por la parcela catastral [2960218TM9826S0001OP](#), de tal forma que ahora será B+1 en vez de B+4.

El artículo 146 de la mencionada Normativa Urbanística establece que la altura mínima obligatoria de la edificación será la que corresponda a la máxima menos dos (2) plantas menos de las permitidas.

Art. 146 Altura mínima de la edificación.

En cada zona de ordenanza y salvo indicación expresa, la altura mínima obligatoria en metros será la que corresponda en altura con dos (2) plantas menos de las permitidas.

Este Estudio de Detalle se redacta al amparo del Artículo 131.a. del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL) con el objeto de modificar, como ya se ha dicho, una determinación de la Ordenación Detallada del Plan General de Ordenación Urbana de VALENCIA DE DON JUAN en suelo urbano consolidado, concretamente la altura mínima edificable.

En el artículo 412 del PGOU de VALENCIA DE DON JUAN, se indica que la condición principal que debe respetar el objeto de un Estudio de Detalle sea que el objeto del mismo consista en la modificación de la ordenación detallada establecida por el planeamiento general sobre suelo urbano consolidado, o bien simplemente completarla ordenando los volúmenes edificables.



Art. 412 Estudios de Detalle

Los Estudios de Detalle, cualesquiera que sea el objeto de su formulación, contendrán las determinaciones fijadas por el art.45 de la LUCyL/99 y los artículos 131 y siguientes del RUCyL/2004

2 Podrán formularse Estudios de Detalle en suelo urbano consolidado, con el objeto de modificar la ordenación detallada establecida por el planeamiento general, o bien simplemente completarla ordenando los volúmenes edificables. En especial podrán ser redactados cuando su finalidad sea la conservación de los elementos catalogados en el Plan General. El ámbito de los Estudios de Detalle será, en ambos casos, el que dicho instrumento determine justificadamente, en función de su finalidad específica o el que venga expresamente señalado en esta Revisión. Asimismo, se redactarán cuando sean necesarios para el desarrollo de las unidades urbanas que tienen Planeamiento Asumido (PA) heredado del Plan General anterior.

CERTIFICO: Que el presente documento fue aprobado por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan en sesión de 10 de junio de 2026.

Esta condición la cumple la modificación de la altura mínima edificable de las parcelas afectadas.

El apartado 3 del mencionado artículo indica que el Estudio de Detalle podrá realizarse en el ámbito de las zonas de ordenanza en que esté expresamente previsto como alternativa a la aplicación de sus parámetros de ordenación detallada, como ocurre en estas Normas en la ordenanza 2ª de Zona de Extensión (EX).

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

3 Especialmente podrán redactarse en el ámbito de las zonas de ordenanza en que esté expresamente previsto como alternativa a la aplicación de sus parámetros de ordenación detallada, como ocurre en estas Normas en la Ordenanza 2ª de Zona de Extensión (EX).

4 Deberán formularse Estudios de Detalle, para el desarrollo de los Sectores de suelo urbano no consolidado delimitados en este planeamiento general, que deberán cumplir las determinaciones vinculantes de ordenación detallada señaladas en las fichas correspondientes a cada uno de ellos. El ámbito de los Estudios de Detalle, será el correspondiente a un Sector completo y deberán justificarse las modificaciones que se introduzcan.

5 Los Estudios de Detalle que se formulen, no pueden, en ningún caso, suprimir, modificar, ni alterar las determinaciones de ordenación general. Asimismo, deberán respetar, en todo caso, los objetivos, criterios y demás condiciones que se deriven de la Memoria Vinculante y en el caso de los Estudios de Detalle que se formulen para establecer la ordenación detallada de un Sector, los objetivos expresados en las fichas de ordenación correspondientes al mismo.

Como se puede comprobar la pretendida modificación mediante Estudio de Detalle está plenamente justificada por la legislación urbanística aplicable.

Esta modificación de la altura máxima de edificación resulta necesaria para poder realizar edificaciones de una planta (B+1) tanto para uso residencial como para otros usos como es el uso de garaje, acogiéndose a la posibilidad que permite el planeamiento de reducción de dos alturas respecto a la altura mínima edificable, teniendo siempre en cuenta que la tipología habitual y característica de las zonas de actuación es de 2 plantas (B+1) y una planta (B).

La modificación de la ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN en el ámbito del Estudio de Detalle es coherente con el planeamiento general, puesto que en el entorno se han calificado manzanas con altura menor, e incluso en áreas o parcelas que no ocupan una manzana completa al depender la altura del ancho de calle, tal como se determina el artículo 281 de la NU del PGOU.

Ancho de calle, (en metros)	nº plantas	Altura de plano de fachada en sólido capaz. (en metros)
De 8	2	7,50
De 8 a menos de 12	3	10,50
De 12 a menos de 16	4	13,50
De 16 en adelante	5	16,50

Además, no se suprimen, modifican ni se alteran ninguna de las determinaciones de ordenación general de este PGOU, ni se vulnera ninguno de sus objetivos, criterios o demás condiciones vinculantes de otros instrumentos de ordenación o de planeamiento urbanístico (Artículo 132.2 del RUCyL).

Por último, esta modificación de la altura máxima, no se opone a planeamiento sectorial alguno ni a la ordenación urbanística de ningún municipio limítrofe (Artículo 132.3.b del RUCyL), y sobre todo no afecta a espacio público alguno, puesto que se actúa sobre una parcela privada que no modifican las alineaciones oficiales sobre el espacio público.

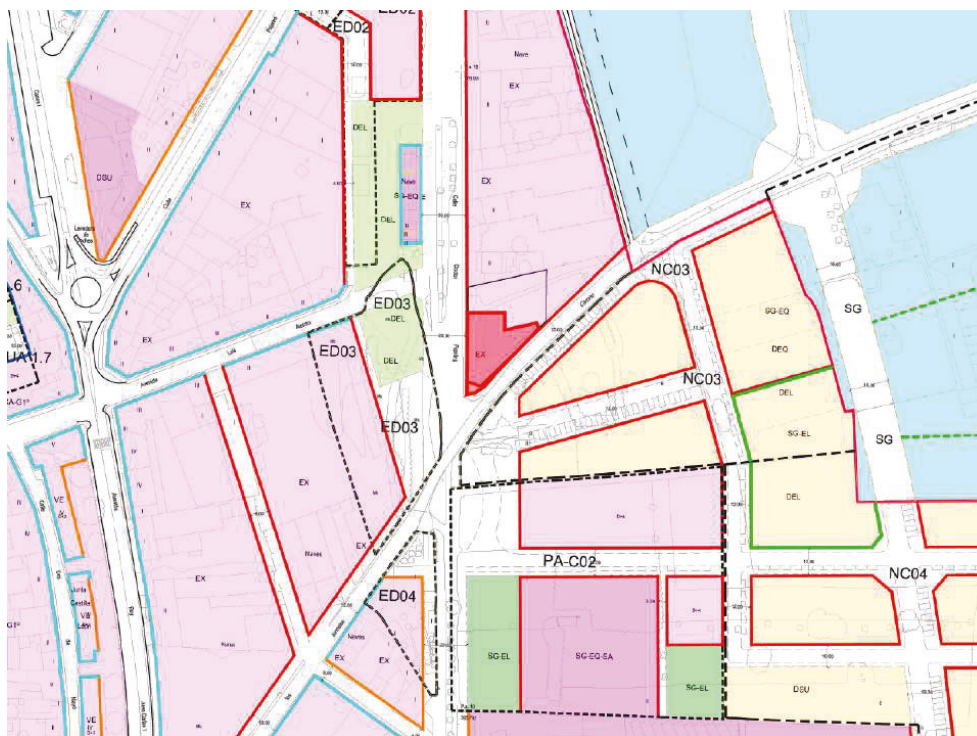
ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan.
Documento para la Aprobación Inicial.

Según todo esto, el INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL de la modificación del presente Estudio de Detalle es evidente al tener por objeto el impulso y la promoción de viviendas en el municipio con las características propias de viviendas de las existentes en la zona. Hay que tener en cuenta que la reducción de la altura edificable no implica una reducción de la edificabilidad en el ámbito delimitado, puesto que en esta ordenanza dicho parámetro es fijo, tal y como se indica en el artículo 280, por lo que no existen interés especulativo en la reducción de altura edificable.

Art. 280 Condiciones de edificabilidad máxima.

La edificabilidad máxima será de 1,65 m2/m2. Esta edificabilidad servirá de referencia como control de la aplicación de otros parámetros y en especial en relación con la posibilidad de redacción de Estudios de Detalle, de una o varias parcelas.

La reducción de las alturas edificables consigue que la ordenación urbanística sea más coherente con la tipología existente. Además, esta reducción de alturas supondrá que no existan medianeras vistas mejorando la adecuación urbanística de las edificaciones del ámbito.



ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncuales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

3. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE

El presente documento tiene por objeto modificar el parámetro de ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN de 5 alturas (B+4) a 2 alturas (B+1) en el ámbito ocupado por la parcela 2960216TM9826S0001FP.

La parcela catastral 2960218TM9826S0001OP situada entre la calle Doctor Fleming y calle de los Juncuales de la localidad de Valencia de Don Juan (León) forman parte de una manzana situada en el nordeste de la localidad.

El planeamiento vigente, PGOU de VALENCIA DE DON JUAN, indica que, en esa área de la mencionada localidad, la ordenanza de aplicación es ORDENANZA 2ª Zona de Extensión (EX), con una altura máxima de 5 alturas (B+4) con posibilidad de reducir DOS ALTURAS, es decir mínimo 3 alturas (B+2), y no será posible construir una edificación de planta baja o una planta o de dos plantas (PB+), lo cual perjudica a los solares y les penaliza con un exceso de edificabilidad innecesaria.

Las edificaciones del entorno principalmente son de una (B) y dos alturas (B+1), alturas mucho más adecuadas a la representatividad de las alturas de las edificaciones de la zona.

Por otro lado, en las calles limítrofes junto a las parcelas objeto del presente ESTUDIO DE DETALLE, las alturas máximas señaladas por el planeamiento son de dos plantas (B+1) en su mayoría, por lo que podría asimilarse a dicha zona.

Por todo esto, y tras consulta con los servicios técnicos municipales, se toma la decisión de redactar el presente ESTUDIO DE DETALLE, para reducir a 2 plantas (PB+1) las alturas máximas del área conformada por la parcela catastral 2960218TM9826S0001OP.

UBICACIÓN:

Término municipal: VALENCIA DE DON JUAN

Núcleo: VALENCIA DE DON JUAN.

Calle Doctor Fleming y calle de Los Juncuales de la localidad de Valencia de Don Juan (León).

PARCELAS AFECTADAS:

Parcela con referencia catastral: 2960218TM9826S0001OP

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PARCELAS AFECTADAS:

Ordenanza EX (ZONA DE EXTENSIÓN)

DOCUMENTACIÓN AFECTADA (PGOU):

Plano: Plano de Ordenación 2-6 Y 2-10

En la documentación gráfica adjunta del presente Estudio de Detalle se incluye un extracto de estas hojas para señalar la situación actual vigente (PLANOS 02 y 03) y la situación modificada (PLANO 02 y 04).

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

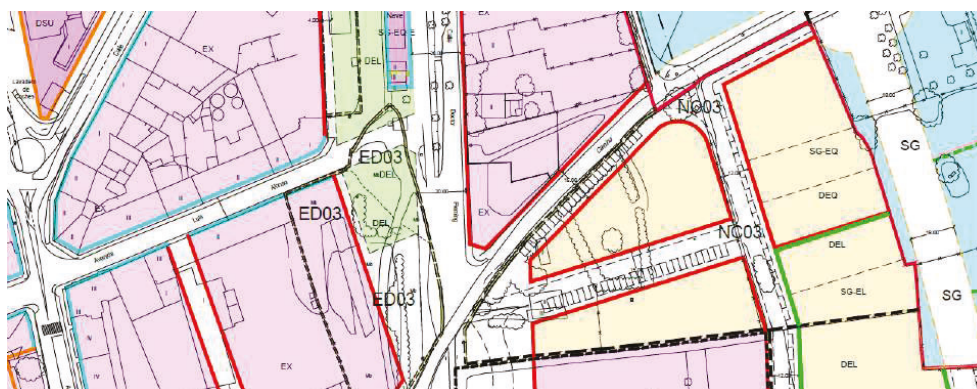
4. CARACTERÍSTICAS Y DETERMINACIONES DE LAS PARCELAS ACTUALES SEGÚN EL PLANEAMIENTO VIGENTE.

PLANEAMIENTO VIGENTE EN LAS PARCELAS AFECTADAS

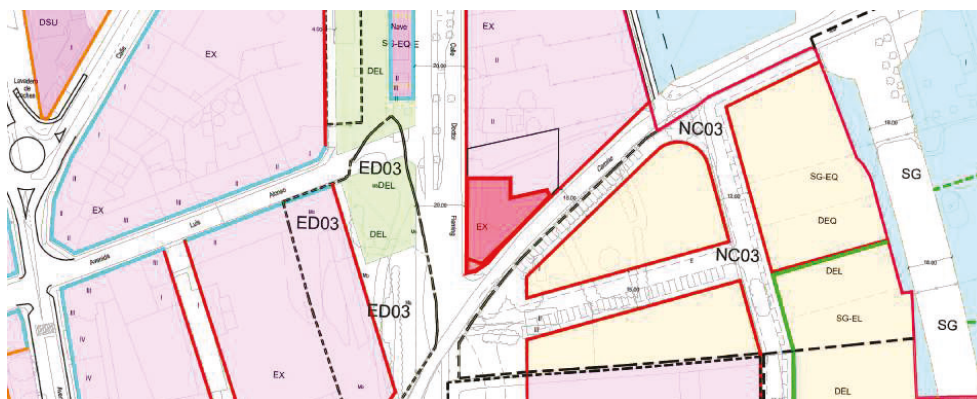
El planeamiento vigente en este municipio es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de VALENCIA DE DON JUAN, aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo en la sesión de fecha 4 de ABRIL de 2007, y publicado en el BOCyL de fecha 22 de MAYO de 2007.

El plano correspondiente al objeto del presente Estudio de Detalle son los Planos de Ordenación 2-6 y 2-10, en los que se indica que la parcela se califica con la Ordenanza EX (ZONA DE EXTENSIÓN), y la altura máxima es B+4 (CINCO PLANTAS), en base al artículo el artículo 281 de la normativa urbanística del PGOU.

Por otro lado, el artículo 146 de la mencionada normativa establece que la altura mínima obligatoria de la edificación será la que corresponda a la máxima menos dos (2) plantas menos de las permitidas. Por tanto, la altura mínima edificable vigente sería de 3 PLANTAS (B+2).



EXTRACTO PLANOS ORDENACIÓN 2-6 Y 2-10 VIGENTES



EXTRACTO PLANOS ORDENACIÓN 2-6 Y 2-10 VIGENTES
CON CONTORNO DE LA PARCELA DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE (EN ROJO)

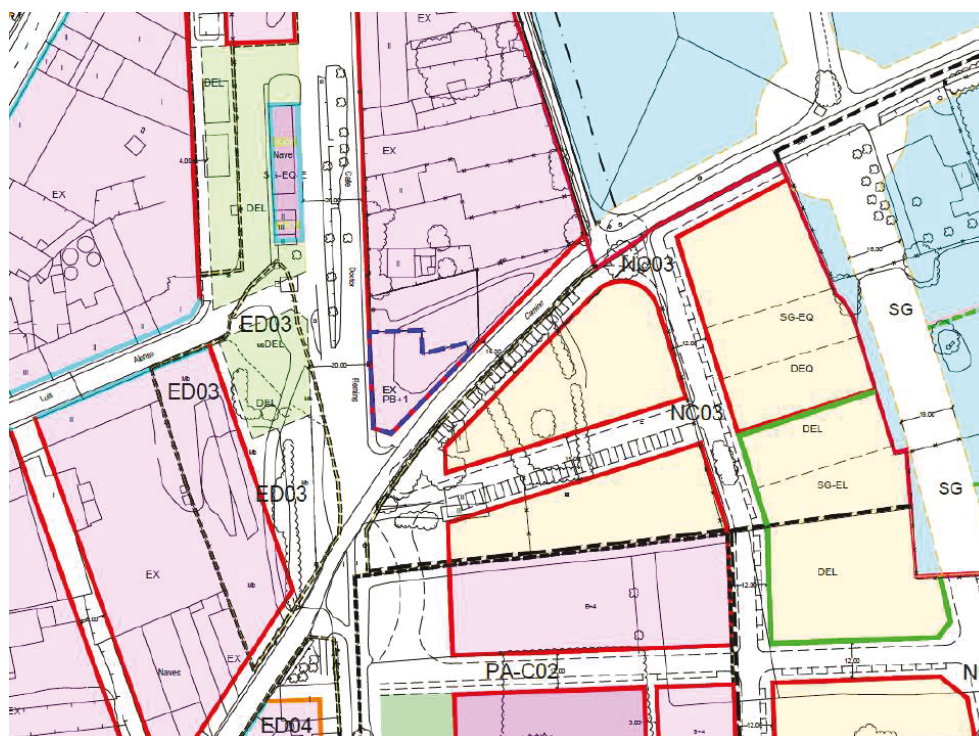
ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE Y JUSTIFICACIÓN DEL PGOU

El presente Estudio de Detalle modifica el parámetro de ALTURA MÁXIMA EDIFICABLE en un área de suelo urbano consolidado de la localidad de VALENCIA DE DON JUAN, en el ámbito delimitado en la documentación gráfica (a trazos en color azul) y lo modifica a 2 alturas (B+1). La altura máxima actualmente es 5 alturas (B+4) con posibilidad de reducir dos alturas (B+2), es decir, no será posible construir una edificación de planta baja, lo cual perjudica a los solares y les penaliza con un exceso de edificabilidad innecesaria.

La modificación únicamente afecta a la documentación gráfica, puesto que en la ordenanza se indica que el número máximo será en función del ancho de vial.

Con la modificación propuesta se adecúa la tipología de alturas a la tradicional de la zona, con 1 y 2 alturas, y, además, se resuelve el problema con las medianeras de las edificaciones preexistentes.



EXTRACTO PLANOS ORDENACIÓN 2-6 Y 2-10 MODIFICADOS

Como se puede comprobar en el recorte del plano de ordenación modificado, en el ámbito de la manzana que ocupa la parcela incluida en el Estudio de Detalle se indica el nuevo parámetro de ALTURA MÁXIMA EDIFICABLE: B+1 (2 plantas).

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

5. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN INCLUIDA EN EL ESTUDIO DE DETALLE SOBRE EL MODELO TERRITORIAL DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES Y SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE.

En relación con lo establecido en el artículo 169.3.b) 3º del RUCyL, la modificación de la altura máxima edificable no implica un cambio en los criterios y objetivos del PGOU vigente, puesto que la naturaleza de la modificación propuesta no tiene influencia sobre el modelo territorial definido en el PGOU de VALENCIA DE DON JUAN.

5.1 MODIFICACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL

El presente Estudio de Detalle no afecta al modelo territorial definido en el instrumento de ordenación vigente por las características de la modificación propuesta.

5.2 MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE

No se modifican aspectos de ordenación general del PGOU vigente, ya que únicamente afecta al ámbito de la ordenación detallada con modificación del parámetro de altura máxima edificable sobre una manzana de suelo urbano consolidado.

No se establece una ordenación detallada sustancialmente diferente a la vigente que implique la consideración de la parcela como suelo urbano no consolidado (Art. 133.2 del RUCyL).

5.3 MODIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE LAS NUM

No se alteran los estándares globales del PGOU vigente puesto que no se modifica ningún aspecto relacionado con equipamientos públicos, espacios libres públicos o servicios urbanos públicos.

5.4 MODIFICACIÓN DE DOTACIONES URBANÍSTICAS

No se afecta a ninguna dotación ya que no se prevé aumento del volumen edificable (Art. 132.4 del RUCyL).

5.5 AFECCIÓN A ELEMENTOS PROTEGIDOS

No existe ninguna afección a elementos culturales ni ambientales susceptibles de protección.

5.6 COHERENCIA CON EL PLANEAMIENTO GENERAL

Teniendo en cuenta las indicaciones del artículo 132 del RUCyL el presente Estudio de Detalle respeta estrictamente las determinaciones que en éste se fijan, no modificando ni alterando ninguna de las determinaciones de ordenación general, y por supuesto

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

siendo compatible, tanto con el propio PGOU de VALENCIA DE DON JUAN, como con la posible influencia en otros municipios limítrofes, la cual se considera nula.

6. TRÁMITE AMBIENTAL

Según el art. 12 del decreto ley 2/2022 de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica y que modifica el DL1/2015, de Prevención Ambiental:

Artículo 12. Modificación del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Se modifica el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, en los siguientes artículos:

Uno. Se añade un apartado 2 al artículo 50, que tendrá la siguiente redacción:

«2. Los siguientes planes no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente, y por lo tanto no deben ser objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:

a) Instrumentos de planeamiento:

– Estudios de detalle, siempre que en su ámbito de aplicación no existan valores ambientales con normativa específica y que el instrumento de planeamiento general que desarrolla haya sido sometido a evaluación ambiental.

– Planes especiales que afecten únicamente a suelo urbano y no sustituyan determinaciones de planeamiento general, siempre que en su ámbito de aplicación no existan valores ambientales con normativa específica y que el instrumento de planeamiento general que desarrolla haya sido sometido a evaluación ambiental.

b) Modificaciones de instrumentos de planeamiento vigentes, que no estén dentro de los supuestos previstos en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y que se encuentren en alguno de los siguientes casos:

– Modificaciones del planeamiento general que afecten únicamente a suelo urbano, siempre que en su ámbito de aplicación no existan valores ambientales con normativa específica y que el instrumento de planeamiento general que modifica haya sido sometido a evaluación ambiental.

– Modificaciones que afecten al grado o condiciones del Catálogo de Protección de inmuebles, en cualquier clase de suelo.

– Modificaciones de instrumentos que consistan en la desclasificación de suelo urbano o urbanizable que pase a ser suelo rústico, así como en suelo rústico común que pase a ser suelo rústico protegido."

Además, en el punto VI de la exposición de Motivos del Decreto Ley 2/2022, exponen como criterio para la exención de evaluación ambiental:

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

“En general, serán solo los que afecten al suelo urbano consolidado ya ordenado y transformado; los planes especiales, los estudios de detalle y los catálogos de protección.”

Por la naturaleza del documento propuesto, que afecta únicamente al parámetro de ordenación detallada de la altura máxima de edificación que se reducen en una manzana clasificada como suelo urbano, sin aumento de edificabilidad, se entiende que se encuentra fuera del ámbito del trámite ambiental, por no tener afección sobre el medio ambiente.

Sin embargo, el Ayuntamiento de VALENCIA DE DON JUAN podrá solicitar consulta al órgano sustantivo, Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, sobre si debe someterse a trámite ambiental el presente documento y el alcance de este en caso de resultar necesario.

7. TRÁMITE ARQUEOLÓGICO

Se deberá cumplir lo establecido en el artículo 59 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Hay que señalar que no existe ningún elemento catalogado, ni ningún yacimiento arqueológico en el ámbito del presente Estudio de Detalle.

8. JUSTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS

El Estudio de Detalle no cambia la clasificación de suelo, ya que la zona se mantiene como suelo urbano consolidado, tal y como se clasifica en el PGOU vigente. El objeto del mismo no tiene afección alguna sobre los riesgos, de la misma forma que no existían en la situación previa del planeamiento vigente.

Consultada la información a nivel de municipio, disponible en la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, el término municipal de Valencia de Don Juan se encuentra afectado por los siguientes riesgos/peligrosidades:

1. RIESGO DE INUNDACIONES: De acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INIUNCYL), cuya aprobación fue publicada en el BOCYL el 3 de marzo de 2010, este municipio no ha sido categorizado ya que se encuentra fuera de llanuras de inundación y áreas inundables, además de no tener registrado ningún evento de inundación. Además, según la Cartografía de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables según el RD 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación disponible en:

<https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/mapa-peligrosidad-riesgo-inundacion/>

no existe riesgo alguno en la zona objeto del presente Estudio de Detalle.

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

2. RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES: De acuerdo al Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), cuya aprobación fue publicada en el BOCYL el 3 de noviembre de 1999, la clasificación en función del Índice de Riesgo es:

- Índice de Riesgo Local: Muy bajo

- Índice de Peligrosidad: Bajo

3. RIESGO DERIVADO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA Y FERROCARRIL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: De acuerdo al Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), cuya aprobación fue publicada en el BOCYL el 23 de enero de 2008, la clasificación es:

- Riesgo por carretera: No ha sido delimitado.

4. RIESGO POR PROXIMIDAD A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN SUSTANCIAS PELIGROSAS: De acuerdo al Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Ninguna de las actuaciones planificadas en este estudio de detalle ni los usos del suelo incrementan el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

9. JUSTIFICACIÓN AFECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS, DESTINO DE LOS VERTIDOS, INUNDABILIDAD Y DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

La modificación del fondo edificable de las edificaciones afectadas por el estudio de detalle no afecta a la edificabilidad total máxima de dichas edificaciones, por lo que no afecta al abastecimiento ni a los vertidos de las viviendas existentes. La previsión de consumo de agua y vertidos es la misma que se tuvo en cuenta a la hora de redactar el PGOU vigente.

En cualquier caso, hay que señalar que, con el objetivo de minimizar los riesgos por escasez de agua, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León, abordaron años atrás, la realización de diversos sondeos y captaciones. Uno de los últimos consistió en un pozo en la vega del río Esla, en el noroeste del núcleo, que fue amparado por el Proyecto de Captación, Impulsión, ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable), depósito y nueva red de distribución, en el que se tomó como premisa de cálculo una población de 10.000 habitantes y un caudal de cálculo de 300 l/hab y día, que se consideró suficiente para las expectativas de población y actividades previstas en el documento de Revisión del Plan General del año 2007, con un horizonte fijado en el año 2020, que no se han superado en estos dos años posteriores.

Asimismo, respecto del saneamiento y la depuración, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, ejecutó en su momento (2006) las obras de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR), y también incluía la ampliación y prolongación de algunos colectores de la red existente, cuyo horizonte de capacidad se estimó en 25.000 habitantes. La EDAR se sitúa junto a la margen izquierda del río Esla, aguas debajo de la población.

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

Se puede así afirmar que no existe problema alguno con ambas dotaciones en la zona afectada por el Estudio de Detalle respecto de las previsiones del PGOU vigente, tanto para la situación actual como para la que se propone mediante el presente Estudio de Detalle que tiene por objeto modificar la alineación vigente de las dos edificaciones de viviendas de camineros existentes para ajustarse a la volumetría del edificio existente que se va a rehabilitar, y principalmente para posibilitar la instalación de ascensores que permitan tener unas viviendas accesibles; y además para poder construir una edificación auxiliar en planta baja para ubicar la caldera comunitaria.

Desde el punto de vista hidrológico, el riesgo que puede provocar mayores daños a los asentamientos de población son las inundaciones. Este es un fenómeno que se produce cuando los cursos fluviales reciben aportes de agua de tal magnitud, que superan su capacidad de almacenamiento no pudiendo desaguarlos, lo que provoca la consecuente anegación de los terrenos y poblaciones adyacentes.

Consultado el mapa de inundación la avenida de 500 años del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables se observa que la actuación pretendida se encuentra fuera de la inundación de 500 años, ya que la zona urbana está en terrenos no inundables.

Por otro lado, no existe afección sobre el dominio público hidráulico ni en la zona de servidumbre ni en la zona de policía del río Esla.

10. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Por la naturaleza de este estudio de Detalle no parece que sea de aplicación la Ley 3/1998 de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Junta de Castilla y León, así como el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León, y demás legislación sectorial al respecto.

11. JUSTIFICACIÓN DE LA AFECCIÓN EN LAS REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

El objeto del Estudio de Detalle no interfiere en la afección de las redes públicas de telecomunicaciones electrónicas, ya que mantiene la edificación existente y además no se aumenta la edificabilidad de las parcelas, puesto que se limita a la altura máxima edificable, respecto a las delimitaciones establecidas en el PGOU, todo ello en relación con una parcela de dominio privado, sin afectar a la urbanización del espacio o dominio público.

Por ello, dicho instrumento de planeamiento no interfiere en las necesidades de las redes públicas de comunicaciones electrónicas ni en el despliegue de las mismas, por lo que se justifica la no necesidad del informe exigido en el artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones: *“Los órganos encargados de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas deberán recabar el oportuno informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dicho informe versará sobre la adecuación de dichos*

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

instrumentos de planificación con la presente Ley y con la normativa sectorial de telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran...”.

12. JUSTIFICACIÓN DE LA SERVIDUMBRE ACÚSTICA

No existe ninguna servidumbre acústica en la zona afectada por el Estudio de Detalle respecto a la modificación que incluye este instrumento de planeamiento en la zona urbana en la que se encuentra.

Según la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, en su artículo 7.- Planeamiento territorial y urbanístico. 1.- “En los instrumentos de planeamiento urbanístico se incluirá una zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.” Igualmente, se indica que en los citados instrumentos se incluirá un apartado en el que se definirán las medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica, de manera que se garantice que, en las áreas que delimite, se alcancen los objetivos de calidad para las mismas. Igualmente incluirán entre sus determinaciones, las que resulten necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas ubicadas dentro del área de intervención de los instrumentos citados. Parece obvio que la previsión que se contiene en la Ley señalada no debe tener efectos sobre aspectos de la ordenación urbanística de la naturaleza de las descritas en este documento, pues carece del alcance territorial que la haga susceptible de necesitar la inclusión de tales medidas en el orden de la zonificación acústica.

Por otro lado, el Ayuntamiento de VALENCIA DE DON JUAN posee una población inferior a 20.000 habitantes, a fecha de este documento, por lo que lo estipulado en dicha Ley no es preceptivo, y no siendo por tanto necesario aportar el mapa de ruido con relación al presente Estudio de Detalle.

Cuando se realice el proyecto de las obras correspondientes de cada parcela, para la obtención de las licencias, se justificará la necesidad de confección de estudio acústico predictivo antes de la obra y la certificación final de la obra por entidad acústica homologada según lo establecido en la legislación sectorial vigente, Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León y el Documento Básico de Protección frente al ruido (DB-HR) del Código Técnico de la Edificación (CTE) o similares.

13. RESUMEN EJECUTIVO

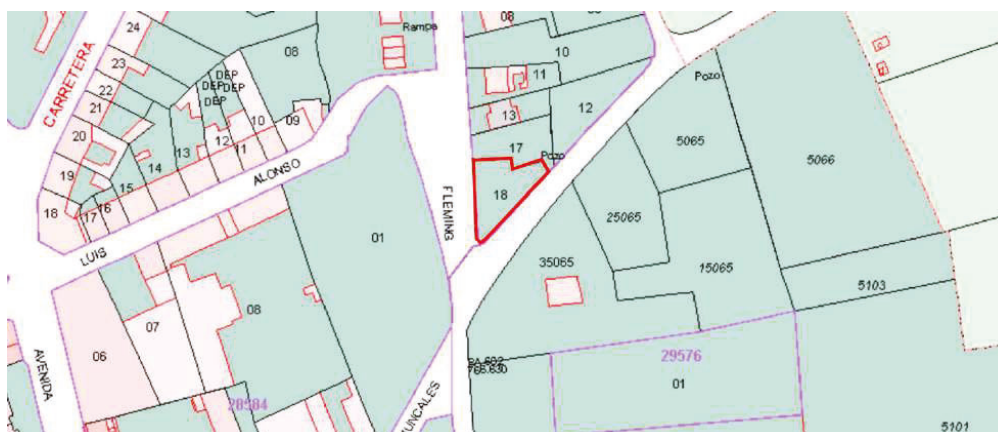
Para cumplir con las determinaciones del artículo 136 del RUCYL: 3º deberá incluirse un “resumen ejecutivo” que señale los ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente, con un plano de su situación e indicación del alcance de dicha alteración, así como, en su caso, los ámbitos donde se suspenda el otorgamiento de licencias y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión.

El alcance de la modificación que se ha descrito pormenorizadamente en la Memoria Vinculante, indica que la afección serán las alineaciones de dos edificaciones de suelo urbano consolidado.

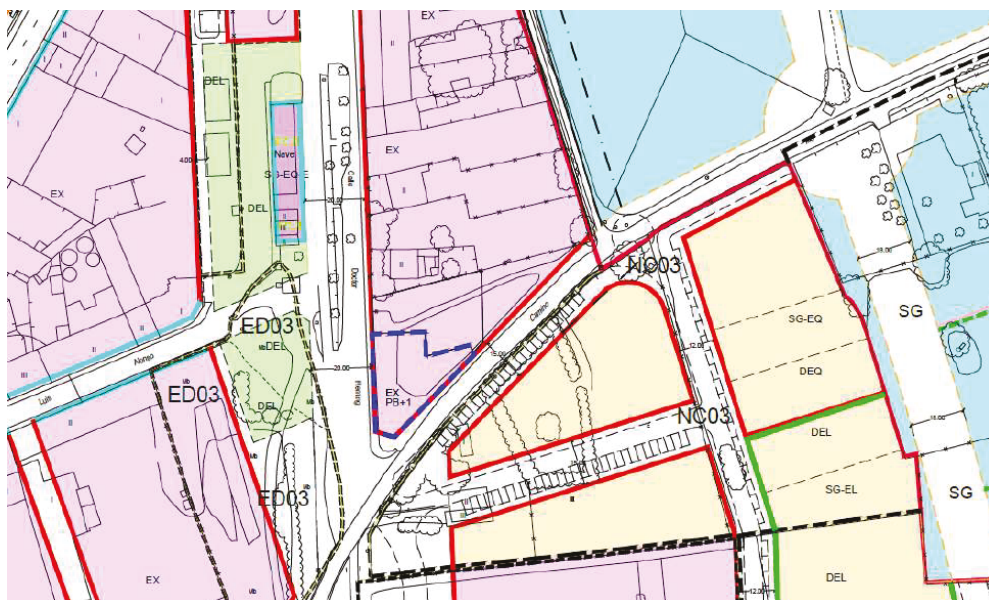
ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

El ámbito donde se deberá suspender el otorgamiento de licencias será la parcela correspondiente al cambio de altura máxima edificable, ubicadas entre Calle Doctor Fleming y calle de los Juncales de la localidad de Valencia de Don Juan (León). es decir, la parcela catastral: 2960218TM9826S0001OP.

En los dos gráficos siguientes se señala el ámbito en el que se suspenden las licencias, tanto en la información catastral como en el plano urbanístico.



RECORTE PLANO CATASTRAL



RECORTE PLANO URBANÍSTICO VIGENTE

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan. Documento para la Aprobación Inicial.

Respecto al periodo de suspensión de otorgamiento de licencias se deberá cumplir lo establecido en el artículo 156 del RUCYL, donde el acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico produce la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del RUCYL, en las áreas donde se altere la calificación urbanística o cualquiera de las determinaciones de ordenación general, y en general donde se modifique el régimen urbanístico vigente.

La suspensión del otorgamiento de licencias no afecta a las solicitudes siguientes:

a) Que hayan sido presentadas, con toda la documentación necesaria completa, más de tres meses antes de la fecha de publicación del acuerdo que produzca la suspensión.

b) Que tengan por objeto actos de uso del suelo que sean conformes tanto al régimen urbanístico vigente como a las determinaciones del instrumento que motiva la suspensión.

Se advierte al Ayuntamiento de VALENCIA DE DON JUAN que el acuerdo de aprobación inicial debe ser notificado a los solicitantes de licencias urbanísticas pendientes de resolución, indicando su derecho, cuando no se les pueda aplicar ninguno de los supuestos citados en el apartado anterior, a ser indemnizados por los gastos realizados en concepto de proyectos técnicos, sea íntegramente o en la parte de los mismos que deba ser rectificada para adecuarse al nuevo planeamiento, conforme a los baremos orientativos del colegio profesional correspondiente; así como a la devolución de las tasas municipales y demás tributos que hubieran satisfecho, todo ello siempre que la solicitud fuera compatible con las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el momento en que fue presentada la solicitud.

Dicha indemnización debe hacerse efectiva una vez haya entrado en vigor el instrumento de planeamiento que motiva la suspensión, tras comprobar que la solicitud de licencia resulta total o parcialmente incompatible con el nuevo planeamiento.

La suspensión comenzará al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo que la produce, y se mantendrá hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva, o como máximo dos años.

ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan.
Documento para la Aprobación Inicial.

14. CONCLUSIÓN

Se redacta el presente ESTUDIO DE DETALLE para su aprobación por los organismos correspondientes.

Con lo cual, se firma el presente documento para que surta los efectos oportunos donde fuera necesario.

En VALENCIA DE DON JUAN, noviembre de 2024.

Fdo. Los arquitectos



Nº COLEGIADO COAL 3.278



Nº COLEGIADO COAL 3.313



Nº COLEGIADO COAL 3.325

en representación de URBAQ arquitectos, s.l.



ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncuales. Valencia de Don Juan.
Documento para la Aprobación Inicial.



ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales, Valencia de Don Juan.
Documento para la Aprobación Inicial.

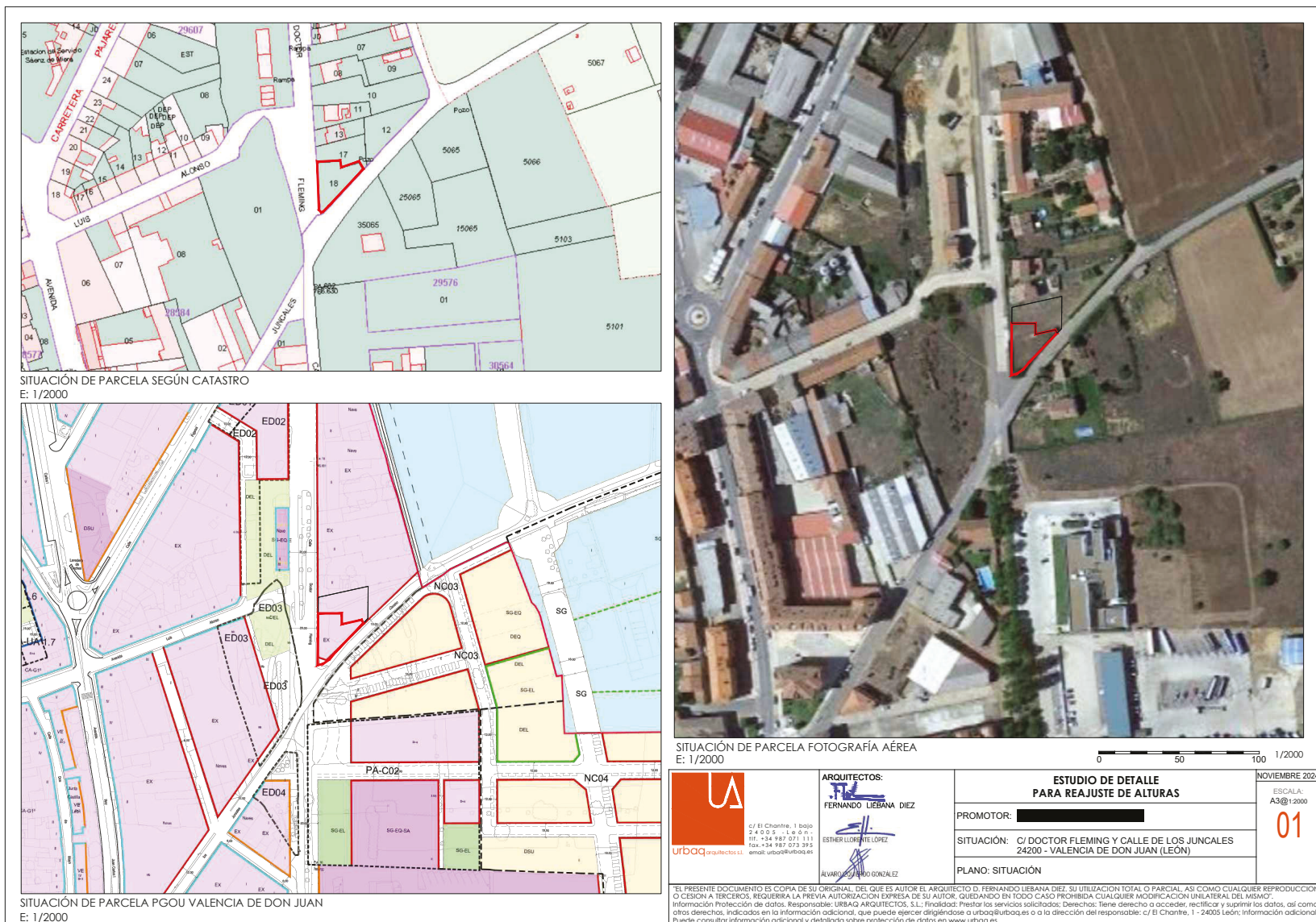
C. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Planos

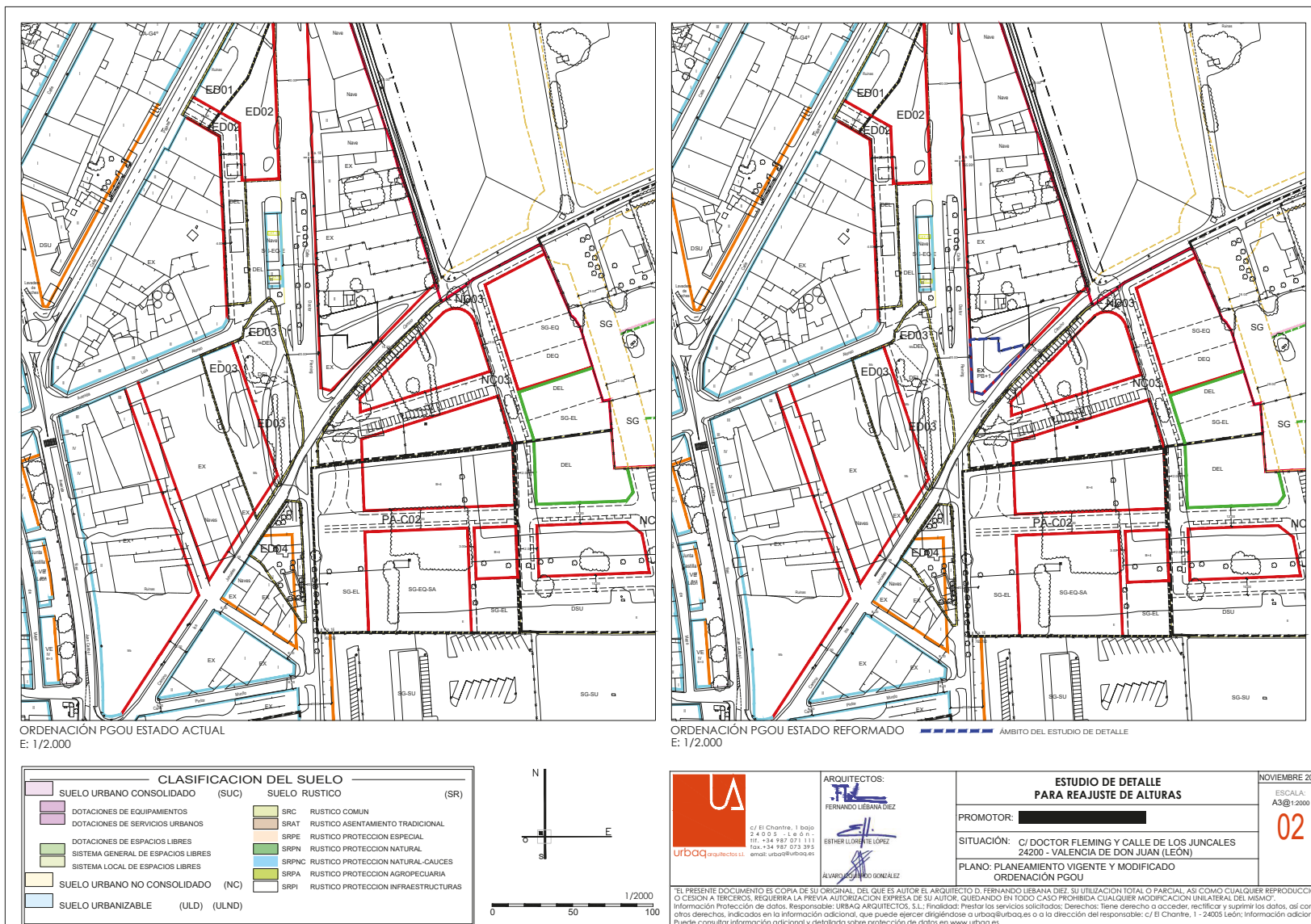
- PLANO 01. SITUACIÓN- PARCELAS CATASTRALES.
Escala 1:2000
- PLANO 02. PROPUESTA DE ORDENACIÓN.
Escala 1:2000
- PLANO 03. PLANO DE ORDENACIÓN. PGOU ESTADO ACTUAL
Escala 1:1000
- PLANO 04. PLANO DE ORDENACIÓN PGOU. ESTADO REFORMADO.
Escala 1:1000

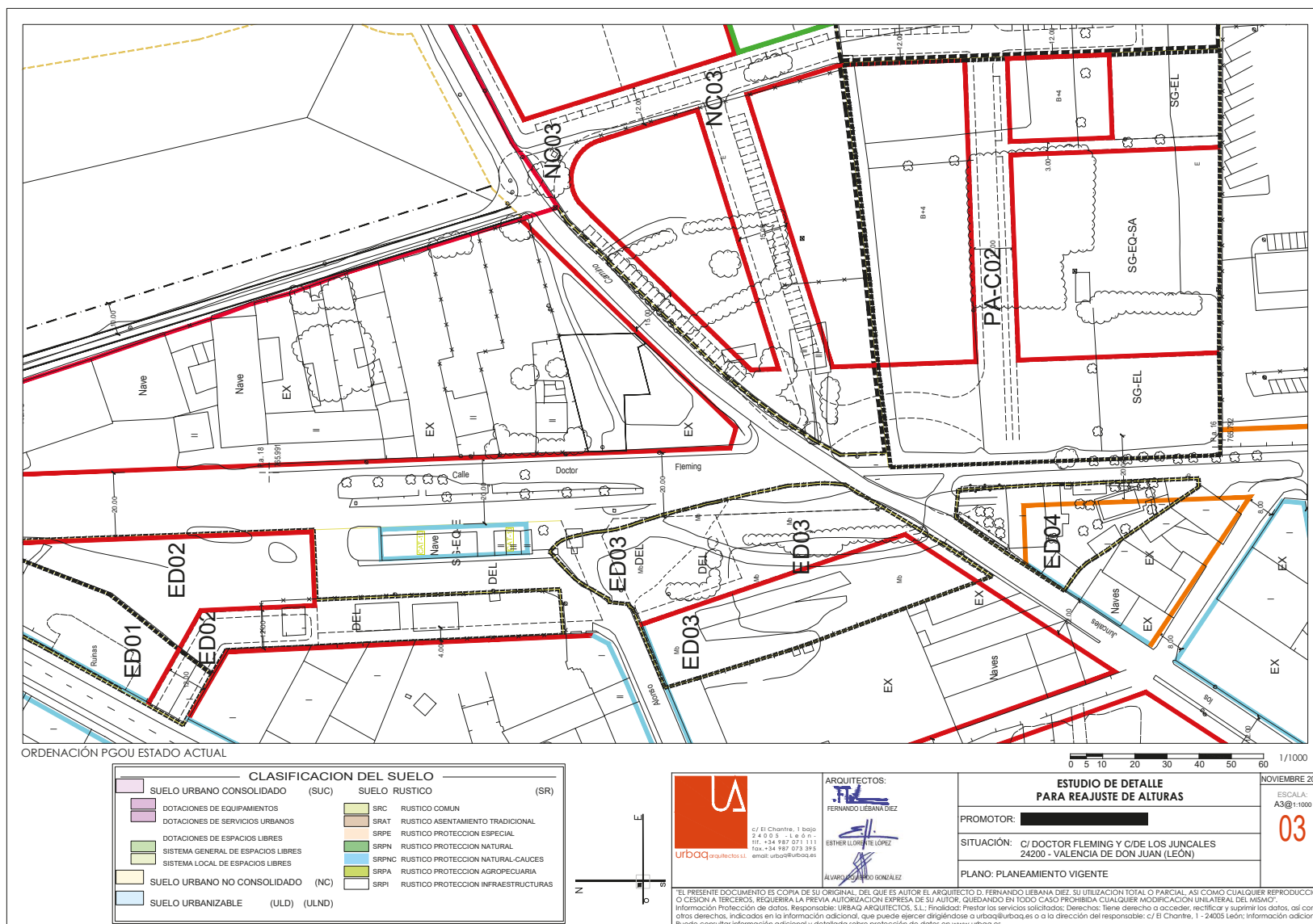


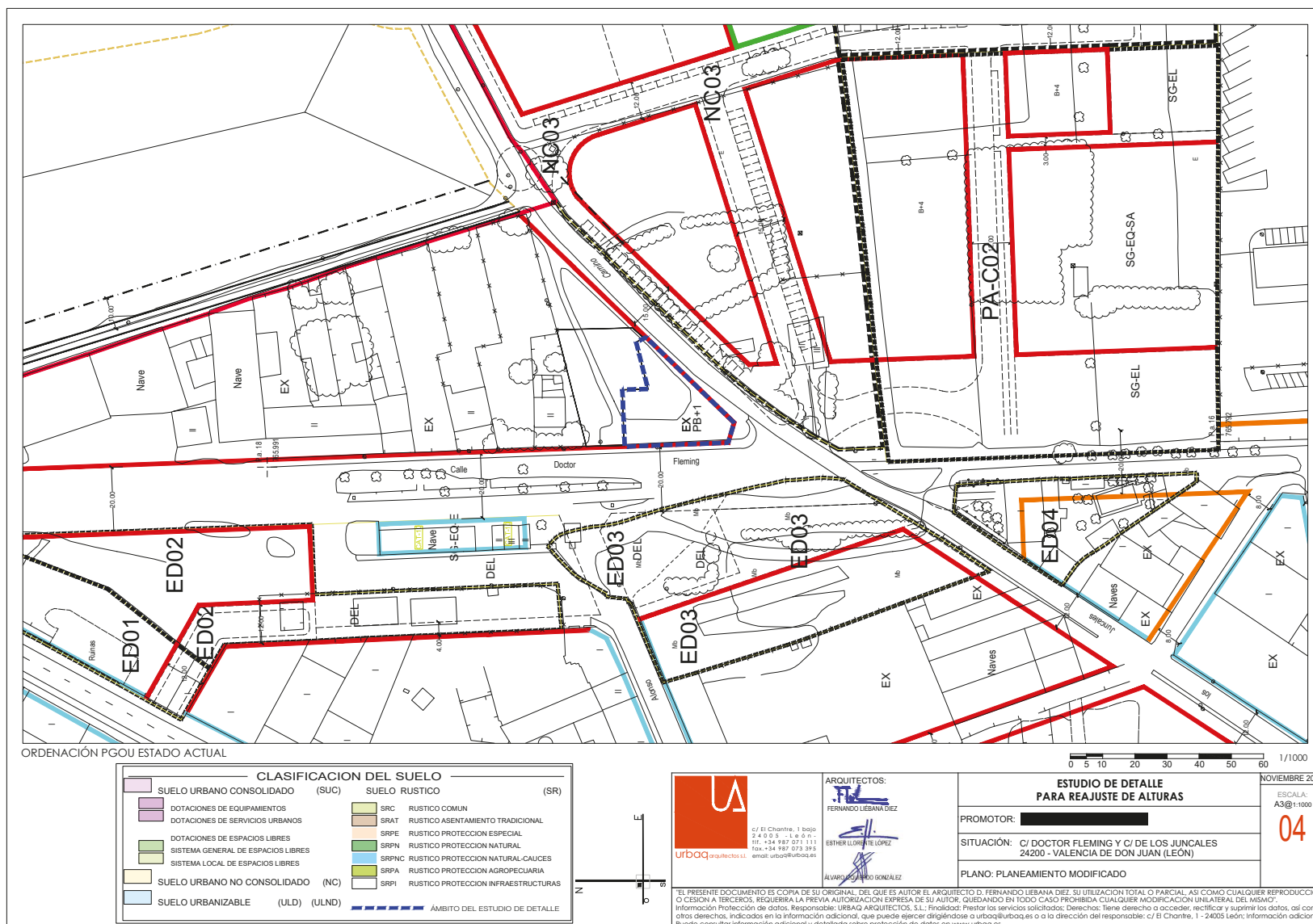
ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncuales. Valencia de Don Juan.
Documento para la Aprobación Inicial.













ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan.
Documento para la Aprobación Inicial.

D. ANEXO I- CERTIFICACIÓN CATASTRAL DE LA PARCELA AFECTADA





ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncuales. Valencia de Don Juan.
Documento para la Aprobación Inicial.





MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL
DEL CATASTRO

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

Referencia catastral: 2960218TM9826S0001OP

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización: CL DR FLEMING 2[C] Suelo 24200 VALENCIA DE DON JUAN [VALEN D JUAN] [LEÓN]

Clase: Urbano

Uso principal: Suelo sin edif.

Valor catastral [2023]: 13.454,63 €

Valor catastral suelo:	13.454,63 €
------------------------	-------------

Valor catastral suelo:	10.454,00 €
Valor catastral construcción:	0,00 €

Titularidad

Apellidos Nombre / Razón social

NIF/NIE

THESE

Derecho

100,00% de propiedad

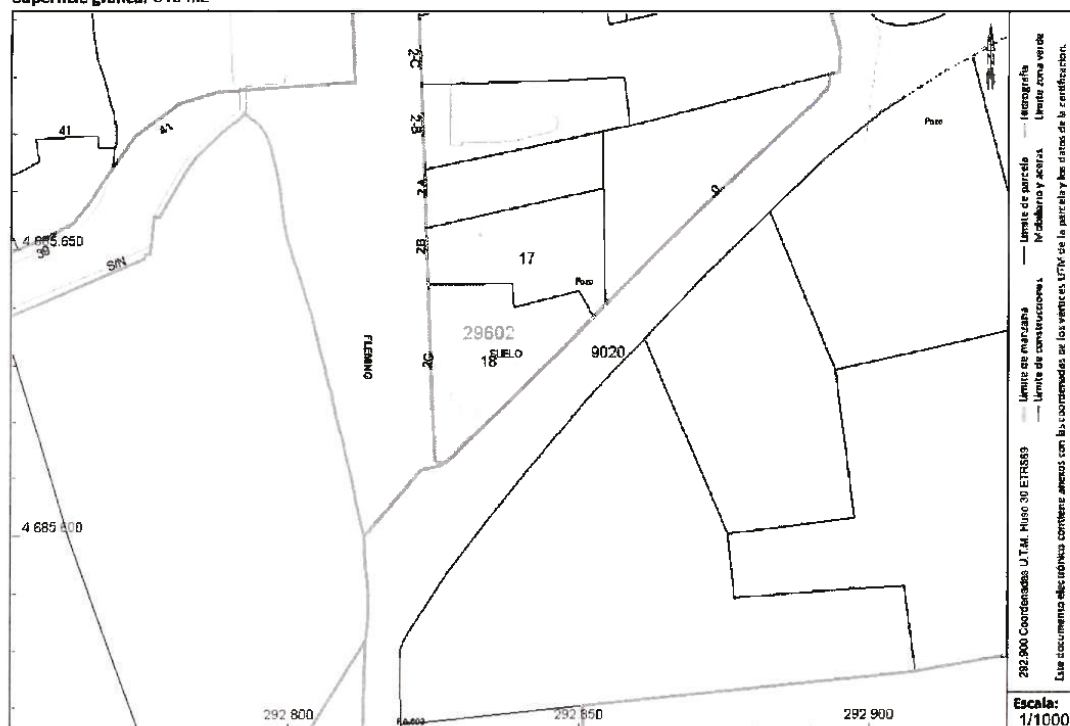
Domicilio fiscal

.....

24200 VALENCIA DE DON JUAN (VALEN D JUAN) (LEÓN)

PARCELA CATASTRAL

Superficie gráfica: 513 m2



Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse a los efectos del uso declarado en la solicitud.

Solicitante: 71416509Z SUAREZ FERNANDEZ JORGE

Finalidad: OTROS

Fecha de emisión: 30/11/2023

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: 2D3XNY11HMY2ZW7 (verificable en <https://www.sedecatastro.gob.es>) | Fecha de firma: 30/11/2023





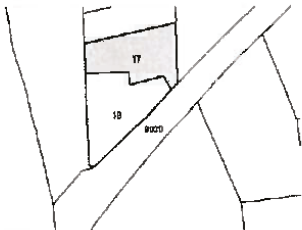
SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL
DEL CATASTRO

CERTIFICACIÓN CATASTRAL
DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

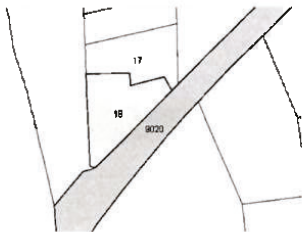
Referencia catastral: 2960218TM9826S0001OP

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES



Referencia catastral: 2950217TM9826S0001MP
Localización: CL DR FLEMING 2(B)
VALENCIA DE DON JUAN (VALEN D JUAN) (LEÓN)

Titularidad principal	NIF	Domicilio fiscal
Apellidos Nombre / Razón social CUARE FERNADEZ HONORINS	44440310S	PE GONZALEZ PLOTTES 24200 VALENCIA DE DON JUAN (VALEN D JUAN) (LEÓN)



Referencia catastral: 24191A204090200000ZQ
Localización: Polígono 204 Parcela 9020
CAMINO, VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN)

Titularidad principal	NIF	Domicilio fiscal
Apellidos Nombre / Razón social AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN	42410103P	PE MAYOR 24200 VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN)



... de este documento es ...
... de la nota ...
... de la ...
... de Don Juan, 18 de mayo de 2024

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: 2D3XNY11HHYZWY7 (verificable en <https://www.sedecatastro.gob.es>) | Fecha de firma: 30/11/2023





ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncales. Valencia de Don Juan.
Documento para la Aprobación Inicial.

E. ANEXO II- ESCRITURA DE AGRUPACIÓN. SEGREGACIÓN Y DISOLUCIÓN DE CONDOMINIO:





ESTUDIO DE DETALLE para reajuste de alturas en la calle Dr. Fleming, nº 2-Camino de los Juncuales, Valencia de Don Juan.
Documento para la Aprobación Inicial.

